

BLOQUE I - TEMA 2

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

ÍNDICE

1. LAS CORTES GENERALES	5
1.1. Composición, elección y funcionamiento de las Cámaras	6
1.1.1. El Congreso	6
1.1.2. El Senado	7
1.1.3. Funcionamiento de las Cámaras	8
1.1.4. Régimen de incompatibilidades e inviolabilidad	9
1.2. La elaboración de las leyes	10
1.2.1. La iniciativa legislativa	12
1.2.2. Tramitación parlamentaria	13
1.2.3. Sanción, promulgación y publicación	14
1.3. Tratados internacionales.....	14
2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	15
2.1. Composición y elección de sus miembros	16
2.2. Funcionamiento y atribuciones	17
2.3. Sentencias.....	19
3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO	20
3.1. Elección	20
3.2. Cese	21
3.3. Garantías	21
3.4. Incompatibilidades	21
3.5. Procedimiento de investigación	22

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen



Importante



Recordatorio



Atención

1. LAS CORTES GENERALES

El Estado español, según la Constitución de 1978, se organiza siguiendo el principio de separación de poderes, una idea básica de toda democracia moderna.

Esto significa que las funciones del poder están repartidas entre tres órganos principales, para evitar abusos y asegurar el equilibrio político. Estos órganos son:

- Poder Legislativo que recae en las Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado. Representan al pueblo español.
- Poder Ejecutivo que recae en el Gobierno, los Vicepresidentes (si los hay) y los Ministros.
- Poder Judicial que recae en los jueces y tribunales, que son independientes, inmutables y sometidos sólo a la ley.

Para el estudio de este tema nos remitiremos a la legislación donde se regulan las Cortes Generales.

- En primer lugar, podemos encontrar en la **Constitución Española el Título III denominado “De las Cortes Generales”**. Comprende los artículos desde el 66 al 96. Este Título a su vez se divide en 3 capítulos.
 - El **Capítulo I “De las Cámaras”** (artículos del 66 al 80) incluye los capítulos relativos a la estructura, composición y funcionamiento de las dos cámaras. Regula los mandatos, reuniones, sesiones, estatuto de los parlamentarios (inmunidad, inviolabilidad, retribuciones), organización interna, y la publicidad de los debates.
 - El **Capítulo II “De la elaboración de las leyes”** (artículos del 81 al 92) define los distintos tipos de leyes que se aprueban en las Cortes Generales, regula el procedimiento legislativo, la iniciativa y la tramitación de proyectos y proposiciones de ley, establece el papel del Rey en la sanción y promulgación de las leyes y regula los decretos legislativos y decretos-leyes, así como el referéndum legislativo.
 - El **Capítulo III “De los Tratados Internacionales”** (artículos del 93 al 96) regula cómo España se vincula con el Derecho internacional. Autoriza la cesión de competencias a organizaciones internacionales (como la Unión Europea), determina el procedimiento de autorización y ratificación de tratados por las Cortes y establece que los tratados válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno, y que no pueden contradecir la Constitución.
- Por otra parte, nos encontramos con los **reglamentos de las cámaras**. Son las normas internas que regulan cómo funcionan el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, cómo se organizan, cómo debaten, cómo aprueban las leyes, cómo se eligen sus órganos, etc.... Están reconocidos en la Constitución Española, concretamente en el artículo 72. Son normas jurídicas con rango de reglamento que aprueban cada Cámara por sí misma, para regular su propio funcionamiento y el de sus órganos. Tienen fuerza vinculante dentro de la institución y están subordinados sólo a la Constitución. Son aprobados por la propia Cámara por mayoría absoluta.

Las Cortes Generales constituyen el órgano fundamental del poder legislativo en España y representan al conjunto del pueblo español. Se configuran como un sistema bicameral, integrado

por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado, que actúan de manera coordinada en el ejercicio de sus funciones.



Entre sus funciones se encuentran:

- El ejercicio de la **potestad legislativa del Estado**, es decir, la elaboración y aprobación de las leyes.
- La **aprobación de los Presupuestos Generales del Estado**, el documento que recoge la previsión anual de ingresos y gastos del sector público estatal y que son elaborados por el Gobierno.
- El **control de la acción del Gobierno**, garantizando así el equilibrio entre poderes en el sistema democrático.

Junto a estas competencias, la Constitución les atribuye otras funciones específicas que refuerzan su relevancia institucional.

La Constitución establece que las Cortes Generales son inviolables, lo que subraya su independencia y protección como institución clave dentro del ordenamiento constitucional español.

1.1. COMPOSICIÓN, ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS

1.1.1. El Congreso

El Congreso se regula en el artículo 68 de la Constitución Española y se compone de un **mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados**, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.



Actualmente se compone de 350 miembros.

La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de **Ceuta y Melilla** estarán representadas **cada una de ellas por un diputado**. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que los diputados se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional en cada provincia, utilizando el método D'Hondt y listas cerradas y bloqueadas.

El Congreso es **elegido por cuatro años**. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Las **elecciones** tendrán lugar entre los **treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato**. El Congreso electo deberá ser **convocado dentro de los veinticinco días siguientes** a la celebración de las **elecciones**.

1.1.2. El Senado

Es la Cámara de representación territorial. Según la Constitución Española en su artículo 69, los senadores son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).



El reparto de Senadores se configura de la siguiente forma:

- En **cada provincia** se elegirán **4 senadores**.
- En **Gran Canaria, Mallorca y Tenerife 3 senadores cada isla**.
- **Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma 1 senador cada isla o agrupación**.
- Las poblaciones de **Ceuta y Melilla** elegirán **cada una de ellas 2 senadores**.
- Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

El Senado es **elegido por cuatro años**. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

1.1.3. Funcionamiento de las Cámaras



Las Cámaras se reunirán anualmente en **dos períodos ordinarios de sesiones**:

- El primero, de **septiembre a diciembre**.
- El segundo, de **febrero a junio**.

Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de:

- El Gobierno.
- La Diputación Permanente.
- La mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Las Cámaras funcionan:

- En Pleno, que será convocado por:
 - La Presidencia.
 - Por iniciativa propia.
 - A solicitud, al menos, de 2 Grupos Parlamentarios o de 1/5 de los miembros de la Cámara.
- Por Comisiones, órganos estables de las Cámaras que se ocupan de materias concretas (como Justicia, Hacienda, Defensa, etc.) y que tienen una función clave en el proceso legislativo. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley salvo:
 - La reforma constitucional.
 - Las cuestiones internacionales.
 - Las leyes orgánicas y de bases.
 - Los Presupuestos Generales del Estado.



En cada Cámara habrá una **Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros**, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. Las Diputaciones Permanentes tendrán como funciones las siguientes:

- Reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- Reunirse para convalidar o no un Decreto Ley aprobado por el Gobierno en caso de que las Cámaras hayan sido disueltas o hubiere expirado su mandato.
- Las correspondientes a las Cámaras durante los estados de alarma, de excepción y de sitio.

1.1.4. Régimen de incompatibilidades e inviolabilidad

Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores están tasadas en el artículo 70 de la Constitución Española. Estas comprenden en todo caso a los siguientes:

- A los componentes del Tribunal Constitucional.
- A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- Al Defensor del Pueblo.
- A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- A los miembros de las Juntas Electorales.

Por otra parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General complementa a la Constitución Española y establece unas causas adicionales de incompatibilidad que son las siguientes:

- Los miembros de la Familia Real Española.
- Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
- El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.
- El Fiscal General del Estado.
- Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los Directores y miembros de los Departamentos del Gabinete de la Presidencia de Gobierno y los Directores y miembros de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
- Los Jefes de Misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo internacional.

- Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo.
- Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo.
- Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.
- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados del Gobierno y las autoridades similares con distinta competencia territorial.
- El Presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la integran y los miembros del Consejo de Administración.
- Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional, así como los Delegados del Gobierno en las mismas.
- Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el territorio nacional.
- El Director de la Oficina del Censo Electoral.
- El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y Directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás Entidades oficiales de crédito.
- El Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear.
- El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
- Los Delegados del Gobierno en Autoridades Portuarias, Confederaciones Hidrográficas, Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje y en los entes mencionados en el párrafo siguiente.
- Los Presidentes de los Consejos de Administración, Consejeros, Administradores, Directores generales, Gerentes y cargos equivalentes de entes públicos, monopolios estatales y empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorro de fundación pública.
- Los Diputados y Senadores electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme.
- Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

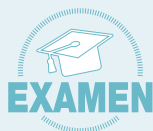
En cuanto a la inviolabilidad de diputados y senadores, el artículo 71 de la Constitución Española regula la inviolabilidad de los diputados y senadores. Estos gozarán de **inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones**. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de **inmunidad** y sólo podrán ser **detenidos en caso de flagrante delito**. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

1.2. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES

Las leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico, situadas justo por debajo de la Constitución en la jerarquía normativa, son el resultado de un proceso que comienza con la presentación de un Proyecto o una Proposición de Ley, es decir, un texto destinado a convertirse en norma legal. Este procedimiento continúa con su tramitación en las cámaras legislativas (que desempeñan un papel esencial como órgano del Poder Legislativo del Estado) y finaliza con su entrada en vigor, una vez

que han sido sancionadas por el jefe del Estado y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento del principio de publicidad.

En el Capítulo II, que comprende los artículos 81 al 92, se regula de forma específica el procedimiento de elaboración de las leyes. Las leyes que podemos encontrar reguladas en los citados artículos son las leyes ordinarias, leyes orgánicas y las normas con rango de ley, entre las que distinguimos el decreto legislativo y el decreto ley.



Leyes ordinarias constituyen el mecanismo mediante el cual las Cortes Generales ejercen su poder legislativo en aquellas materias que no están reservadas a las leyes orgánicas. Su aprobación requiere mayoría simple, lo que significa que basta con obtener más votos afirmativos que negativos, sin importar el número total de participantes en la votación. Además, se tramitan siguiendo el procedimiento legislativo ordinario previsto en los artículos 87 a 92 de la Constitución y en los Reglamentos del Congreso y del Senado.

- Leyes orgánicas tienen el mismo rango que las leyes ordinarias. Para su aprobación, modificación o derogación se exige mayoría absoluta del Pleno del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las materias que regulan las leyes orgánicas son:
 - Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
 - Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
 - El régimen electoral general.
 - Las demás previstas en la Constitución como son la regulación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, entre otras.
- Normas con rango de ley:
 - Decreto legislativo: Aunque corresponde a las Cortes Generales la elaboración de las leyes por ser el órgano que ejerce el poder legislativo, existen ciertos casos en los que pueden delegar en el Gobierno dicha función, permitiéndole dictar normas con rango de ley, conocidas como decretos legislativos. Esta delegación debe concederse mediante una ley de bases cuando su finalidad sea elaborar textos articulados, o a través de una ley ordinaria si se trata de unificar varios textos legales en uno solo. Dicha delegación ha de ser expresa, referirse a una materia concreta y tener una duración limitada, además de estar sujeta a control conforme a lo establecido en la propia norma de delegación.

- Decreto ley: El Gobierno sólo puede aprobar este tipo de normas en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Estos decretos deben ser sometidos a la aprobación del Congreso de los Diputados, que dispone de un plazo de 30 días desde su promulgación para convalidarlos o derogarlos. Es importante señalar que los decretos-leyes no pueden regular:
 - Las instituciones fundamentales del Estado.
 - Derechos y libertades del Título I de la Constitución.
 - Régimen autonómico.
 - Régimen electoral general.

1.2.1. La iniciativa legislativa

El artículo 87 de la Constitución establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos. Cuando la propuesta proviene del Gobierno, recibe el nombre de Proyecto de Ley, mientras que las presentadas por los demás se denominan Propositiones de Ley.

El Gobierno desempeña un papel fundamental en la creación de leyes y posee competencia exclusiva en determinadas materias, como la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Los proyectos de ley son aprobados por el Consejo de Ministros y posteriormente remitidos al Congreso de los Diputados.

Las Cámaras parlamentarias también pueden ejercer el derecho de iniciativa:

- En el Congreso, las proposiciones de ley deben estar respaldadas por al menos 15 diputados o por el portavoz de un grupo parlamentario.
- En el Senado, se requiere el apoyo de 25 senadores o de un grupo parlamentario.

Asimismo, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas pueden presentar propuestas legislativas.

Por último, los ciudadanos pueden participar en el proceso legislativo mediante la iniciativa legislativa popular, que exige la presentación de una proposición de ley avalada por al menos 500.000 firmas válidas.



No obstante, esta iniciativa no puede abordar:

- Materias reservadas a ley orgánica.
- Cuestiones tributarias.
- Asuntos internacionales.
- Temas relativos a la prerrogativa de gracia.

Una vez que el proyecto o proposición de ley llega al Congreso de los Diputados, la Mesa de la Cámara lo califica y admite a trámite, iniciándose así el procedimiento parlamentario, mediante el cual las Cámaras pueden debatir, modificar y aprobar el texto definitivo.

1.2.2. Tramitación parlamentaria

La tramitación empieza en el Congreso. Una vez publicada la iniciativa legislativa, se abre un plazo de 15 días durante el cual pueden presentarse enmiendas, ya sea al texto completo o a artículos concretos. Para su aprobación, por regla general, se requiere mayoría simple, aunque en determinados casos se exige una mayoría cualificada, como la mayoría absoluta para las leyes orgánicas o una mayoría de 3/5 en el caso de la reforma constitucional prevista en el artículo 167. La decisión final se adopta mediante una votación global del texto.

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta de este al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

Si el Senado da su visto bueno al texto tal como lo envió el Congreso, sin introducir enmiendas o vetar el texto, la ley queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor.



El Senado en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede vetar el texto o introducir enmiendas. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El plazo de 2 meses que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

El proyecto o proposición de ley vuelve al Congreso, donde tiene lugar un último debate en el Pleno. En esta fase, el Congreso puede levantar el veto del Senado si logra una mayoría absoluta en la primera votación o una mayoría simple transcurridos 2 meses. En cuanto a las enmiendas introducidas por el Senado, estas son sometidas a votación en el Congreso donde las que obtienen aprobación se incorporan al texto, mientras que las rechazadas se eliminan, recuperándose la redacción original aprobada por el Congreso.

1.2.3. Sanción, promulgación y publicación

Una vez finalizado el trámite parlamentario se inicia una tercera fase en la que la ley ya aprobada por las Cortes Generales adquiere eficacia.

El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. La publicación en el Boletín Oficial del Estado es obligatoria para dar publicidad a la norma y permitir su entrada en vigor. La ley comienza a aplicarse en la fecha que ella misma determine, puede ser el mismo día de la publicación, al día siguiente, a los seis meses, etc. Si no se indica una fecha concreta, entra en vigor 20 días después de su publicación, tal como establece el Código Civil.

1.3. TRATADOS INTERNACIONALES

La Constitución Española establece que, mediante ley orgánica, se puede autorizar la celebración de tratados internacionales por los cuales España atribuya a organizaciones o instituciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la propia Constitución. En estos casos, corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno garantizar el cumplimiento de dichos tratados, así como de las resoluciones adoptadas por los organismos internacionales o supranacionales que ejerzan esas competencias.

Para que el Estado pueda obligarse mediante tratados o convenios internacionales, en determinados supuestos es necesaria la **autorización previa de las Cortes Generales**. Esto ocurre cuando se trata de:

- Acuerdos de carácter político o militar.
- Cuando afectan a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales.
- Cuando impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- Cuando suponen la modificación, derogación o necesidad de desarrollo legislativo de alguna ley.

En los demás casos, aunque no se requiera dicha autorización, el Congreso y el Senado deben ser informados inmediatamente de la celebración del tratado.

Asimismo, se garantiza la supremacía de la Constitución en el ámbito internacional, de modo que si un tratado contiene disposiciones contrarias a ella, será necesaria una **revisión constitucional** previa antes de su celebración. Tanto el Gobierno como cualquiera de las Cámaras pueden solicitar al Tribunal Constitucional que determine si existe o no contradicción entre el tratado y la Constitución.

Los tratados internacionales válidamente celebrados pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno español una vez **publicados** oficialmente, adquiriendo plena eficacia. Sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas conforme a lo previsto en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional. Del mismo modo, la denuncia de un tratado debe seguir el mismo procedimiento establecido para su aprobación.

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional se regula en el Título IX de la Constitución Española de 1978 (artículos 159 a 165), así como en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que desarrolla su organización, funcionamiento y competencias.

Algunas características del Tribunal Constitucional que nos pueden ayudar a entender más su figura son las siguientes:



- Se configura como el **intérprete supremo de la Constitución**, lo que significa que es el órgano encargado de garantizar su primacía y de resolver cualquier duda sobre su significado y aplicación.
- Actúa con **plena independencia** respecto de los demás órganos constitucionales del Estado, no estando subordinado ni al poder legislativo, ni al ejecutivo ni al judicial, y sometido únicamente a la Constitución y a su propia ley orgánica.
- Es **único en su orden**, lo que implica que no forma parte del Poder Judicial, sino que constituye un órgano constitucional autónomo y especializado.
- **Su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional**, asegurando una interpretación uniforme de la Constitución en toda España.
- Se trata de un **órgano ad hoc**, creado específicamente para el control de constitucionalidad y la protección de los derechos fundamentales, lo que refuerza su papel como garante último del orden constitucional y del equilibrio entre los poderes del Estado.

2.1. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE SUS MIEMBROS



El Tribunal Constitucional está formado por **12 miembros nombrados por el Rey**.

- **4 a propuesta del Congreso por 3/5**
- **4 a propuesta del Senado por 3/5**
- **2 a propuesta del Gobierno**
- **2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial**

Son nombrados por un período de **9 años, renovables por terceras partes cada 3 años** entre españoles que sean Magistrados, Fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con **más de 15 años** de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Ningún Magistrado puede ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años.

Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes:

- Por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal.
- Por expiración del plazo de su nombramiento.
- Por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial.
- Por incompatibilidad sobrevenida.
- Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo.
- Por violar la reserva propia de su función.
- Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

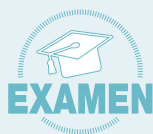


Se debe hacer una mención especial a la figura del Presidente del Tribunal Constitucional. Es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno, de entre sus miembros, por un período de 3 años, reelegible por una sola vez.

2.2. FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES

El Tribunal Constitucional actúa en **Pleno, en Sala o en Sección**.

- El Pleno está formado por los 12 magistrados que componen el Tribunal. Se precisa un quórum de $\frac{2}{3}$ de los miembros que en cada momento lo compongan, para la válida constitución. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de miembros que participen en la deliberación. En caso de empate, decide el voto del Presidente. Entre las funciones del Pleno se encuentran:
 - Declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.
 - Conocer los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y demás disposiciones con valor de ley.
 - Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
 - De los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de reforma de los Estatutos de los Autonomía.
 - Los conflictos en defensa de la autonomía local
 - Los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
- Las Salas están compuestas por 6 magistrados nombrados por el Pleno. Se precisa un quórum de $\frac{2}{3}$ de los miembros que en cada momento compongan cada Sala, para la válida constitución de éstas. Conoce de los asuntos constitucionales que no sean competencia del Pleno, en especial, el Recurso de Amparo. Sus acuerdos por mayoría de miembros que participen en la deliberación. En caso de empate, decide el voto del Presidente.
- El Pleno y las Salas constituirán Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya, y 2 magistrados. Se requiere un quórum de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, que precisará entonces la de sus 3 miembros. También pueden conocer y resolver los asuntos de Amparo que la Sala le defiera. Sus acuerdos por mayoría de miembros que participen en la deliberación. En caso de empate, decide el voto del Presidente.



Entre los recursos que pueden interponerse antes el Tribunal Constitucional encontramos:

- **Recurso de Inconstitucionalidad.** Puede interponerlo:
 - El Presidente del Gobierno
 - El Defensor del Pueblo
 - 50 Diputados
 - 50 Senadores
 - Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y las Asambleas de las mismas, siempre que se trate de una norma estatal que afecte a su ámbito de autonomía.
 - Se puede interponer contra los siguientes cuando sus disposiciones o artículos vulneren la Constitución Española:
 - Estatutos de autonomía y demás leyes orgánicas
 - Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades autónomas con fuerza de ley
 - Tratados Internacionales.
 - Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
 - Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
- **Recurso de amparo:** Se interpone contra disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos estatales, de las Comunidades autónomas, y demás entes territoriales corporativos e institucionales, así como de sus funcionarios o agentes, que vulneren los derechos de los artículos 14 al 29 y el 30.2 de la Constitución Española. Pueden interponerlo:
 - El Ministerio Fiscal
 - El Defensor Pueblo
 - Personas con interés legítimo
- **Cuestión de Inconstitucionalidad:** Se puede interponer ante una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo y pudiera ser inconstitucional la cuestión de inconstitucionalidad. Lo interpone el juez o Tribunal encargado de un caso, de oficio o a instancia de parte.
- **Control previo de los Tratados Internacionales:** Ante aquellos Tratados Internacionales que puedan vulnerar la Constitución Española. Lo puede interponer:
 - El Gobierno.
 - El Congreso.
 - El Senado.

2.3. SENTENCIAS

Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen una naturaleza especial por ser de una instancia suprema. Tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente de su publicación. No cabe recurso alguno frente a ellas, si bien, en el plazo de 2 días a contar desde su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de estas. Se publicarán en el BOE con los votos particulares si los hubiere.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley tienen, con carácter general, **eficacia erga omnes**, es decir, producen efectos frente a todos y no solo respecto de las partes implicadas en el proceso. Esto significa que la norma declarada inconstitucional queda expulsada del ordenamiento jurídico y deja de ser aplicable para cualquier ciudadano o poder público.

Este efecto general también se extiende a aquellas sentencias que no se limitan a reconocer un derecho en un caso concreto (estimación subjetiva), sino que realizan un pronunciamiento con alcance general sobre la validez de una norma.

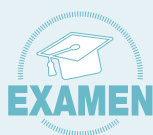


No obstante, la declaración de inconstitucionalidad no siempre implica la anulación total de la ley. Como regla general, **se conserva la vigencia de aquellas partes de la norma que no estén afectadas por la inconstitucionalidad**, siempre que puedan subsistir de forma autónoma. Además, el propio Tribunal Constitucional puede establecer en el fallo **efectos distintos**, modulando el alcance de la nulidad (por ejemplo, limitando sus efectos en el tiempo) para garantizar la seguridad jurídica y evitar situaciones de vacío normativo.

3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Se configura como una garantía institucional de los derechos del Título I de la Constitución Española, que se regula en el Art. 54 y en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor Del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una institución propia de los sistemas democráticos cuyo objetivo principal es proteger los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de la Administración pública.

En España, el Defensor del Pueblo se configura como un alto comisionado de las Cortes Generales, lo que refuerza su carácter independiente y su vinculación con el control parlamentario. Su actuación se basa en principios como la imparcialidad, la autonomía y la gratuidad, pudiendo intervenir tanto a instancia de los ciudadanos como por iniciativa propia. Esta institución cumple una función clave dentro del Estado de Derecho, al contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración y garantizar que la actuación de los poderes públicos respete los derechos y libertades de las personas.



Es definido en el artículo 54 de la Constitución Española como el **Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales.** Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y su Ley.

3.1. ELECCIÓN



- Es nombrado por un **mandato de 5 años.**
- Para ser elegido debe ser español, mayor de edad y encontrarse en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
- Se le nombra a propuesta por parte de la Comisión Mixta Congreso - Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo.
 - Propuesto el candidato o candidata, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las **3/5 partes de los miembros del Congreso.**
 - Posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, deberá ser ratificado por esta **misma mayoría del Senado.**

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

3.2. CESE

El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas:

- Por renuncia. En caso de incompatibilidad sobrevenida se entenderá que el Defensor del Pueblo renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido
- Por expiración del plazo de su nombramiento.
- Por muerte.
- Por incapacidad sobrevenida.
- Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
- Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

3.3. GARANTÍAS

El Defensor del Pueblo **no está sujeto a mandato imperativo** alguno, lo que significa que actúa con plena autonomía y no está obligado a seguir instrucciones ni directrices de ninguna persona, institución o poder público. Esta idea se refuerza al señalar expresamente que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, garantizando así que sus decisiones se adopten con total imparcialidad.

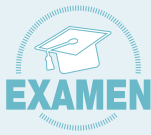
Además, el Defensor del Pueblo goza de **inviolabilidad**, lo que implica que no puede ser perseguido ni responsabilizado por las opiniones, actuaciones o decisiones que realice en el ejercicio de su cargo. Esta protección es esencial para que pueda desempeñar su labor sin presiones externas.

En cuanto a su libertad personal, se establece que no podrá ser detenido ni retenido salvo en caso de flagrante delito, lo que limita de forma muy estricta cualquier actuación que pudiera afectar a su independencia. Cualquier cuestión relacionada con su inculpación, prisión, procesamiento o enjuiciamiento corresponde exclusivamente a la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**, lo que supone la existencia de un fuero especial que refuerza sus garantías y evita interferencias indebidas en su función institucional.

3.4. INCOMPATIBILIDADES

El Defensor del Pueblo está sujeto a un régimen de incompatibilidades al exigir su función una independencia y neutralidad absolutas frente a los poderes públicos y a cualquier interés particular. Al ser el encargado de supervisar la actuación de la Administración y defender los derechos de los ciudadanos, no puede mantener vínculos que puedan comprometer su imparcialidad o generar conflictos de interés.

Este régimen evita que pueda desempeñar otros cargos públicos, actividades profesionales o funciones políticas que puedan influir en sus decisiones o restar credibilidad a su actuación. De este modo, se garantiza que actúe exclusivamente en defensa del interés general y con plena objetividad.



La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con:

- Todo mandato representativo.
- Todo cargo político o actividad de propaganda política.
- La permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública.
- La afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de estos.
- El ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
- Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la investigación por parte del Defensor del Pueblo, esta puede iniciarse **de oficio o a instancia de parte**. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, ni tampoco con la declaración de los estados de excepción o de sitio.

Las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo deben presentarse **por escrito en el plazo máximo de 1 año**, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de esta. El procedimiento es **gratuito** y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador.

En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.

Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración, en relación con la función que desempeñan, el Defensor del Pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo de quien aquél dependiera.



El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública. No obstante, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales o advertencias.

En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes.

Por último, el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.